Note technique
Réforme de l'assurance chômage

Résumé

- Depuis que les ruptures conventionnelles ouvrent droit au chômage dans les mêmes conditions qu'un licenciement (réforme sous l'ère Macron), l'assurance chômage finance non seulement les pertes d'emploi subies, mais aussi un grand nombre de séparations « de convenance ». Avec environ 515 000 ruptures conventionnelles par an et un montant moyen d'allocation d'environ 1 400 € par mois le coût annuel pour l'Unédic est estimé entre 6,8 Md€ et 8,0 Md€. L'essentiel dépend de la vitesse réelle de retour à l'emploi.
- Frontaliers : un déséquilibre structurel. Les salariés qui travaillent à l'étranger (notamment en Suisse) mais résident en France sont indemnisés par l'Unédic sur la base de leur salaire étranger, souvent très supérieur aux salaires français. Or, les pays d'emploi ne remboursent que 3 à 5 mois de prestations. Le surcoût net pour l'Unédic est compris entre 0,5 et 0,7 Md€ par an. Le problème tient donc moins au nombre de bénéficiaires qu'à l'assiette de calcul, trop élevée parce qu'indexée sur des salaires étrangers.
- Stratégies d'alternance emploi-chômage : un effet d'aubaine bien documenté. Le régime général permet d'ouvrir des droits dès 6 mois de travail, d'être indemnisé jusqu'à 18 mois, avec un taux de remplacement élevé (environ 60 % du net) et un rechargement automatique dès qu'on a retravaillé 6 mois. Certains salariés, notamment avec de bonnes rémunérations, raisonnent par cycle : 8 mois d'emploi puis 10 mois de chômage avec un revenu moyen d'environ 3 000 € bruts par mois… en ne travaillant que 44 % du temps. C'est bien un usage opportuniste du chômage, rendu possible par le cumul de paramètres trop favorables.
- Les leviers de correction sont connus et ciblés : une durée d'indemnisation raccourcie et un plafonnement spécifique pour les ruptures conventionnelles ; le calcul sur un salaire de référence français pour neutraliser le différentiel de rémunération à l'étranger s'agissant des travailleurs frontaliers ; l'allongement

du seuil deréouverture et une dégressivité accélérée au-delà de 3 000 € nets pour limiter la logique de rechargement de droits que suivent certains salariés.

- Le système d'assurance chômage français ne dysfonctionne pas dans son cœur (protéger une perte d'emploi), mais il comporte aujourd'hui plusieurs excès qui, mis bout à bout, représentent plusieurs milliards d'euros par an. Les corriger ne revient pas à affaiblir la protection des chômeurs, mais à réserver le financement collectif aux pertes d'emploi involontaires et à réduire les usages stratégiques du chômage comme revenu de complément.

1. Analyse du coût annuel de l'indemnisation chômage consécutive aux ruptures conventionnelles

Sous l'ère Macron, et contrairement à la situation antérieure, les ruptures conventionnelles ont été incluses dans le périmètre des situations ouvrant droit à l'indemnisation chômage dans les mêmes conditions que le licenciement.

1.1 Hypothèses structurantes

Les hypothèses retenues pour simuler le coût annuel des ruptures conventionnelles en matière d'indemnisation chômage sont les suivantes :

- 515 000 ruptures conventionnelles en moyenne chaque année ;
- 1 415 € par mois d'allocation chômage sur la base de 40,4 % du salaire mensuel brut médian (2 700 €) et de 12,47 € par jour versés sur 26 jours ;
- Durées moyennes d'indemnisation par tranche :

Tableau 1 : Durées moyennes d'indemnisation par tranche

Tranche	Durée moyenne
Inférieure à 3 mois	1,5 mois
Entre 3 et 6 mois	4,5 mois
Entre 6 et 12 mois	9 mois
Supérieure à 12 mois	15 mois

1.2 Scénarios retenus

Afin de tenir compte de l'incertitude sur la durée moyenne d'indemnisation chômage des personnes ayant conclu une rupture conventionnelle, deux scénarios ont été construits :

- **Scénario central** : alignement sur la proportion de demandeurs d'emploi après rupture conventionnelle ayant retrouvé un emploi au bout de 13 mois (48 %), au sein de la cohorte étudiée par la Dares en 2017[1], des proportions décroissantes par tranche jusqu'à 12 mois.

≤ 3 mois	3 à 6 mois	6 mois à 12 mois	> 12 mois	Durée moyenne
30 %	10 %	8 %	52 %	9,42

- **Scénario dégradé** : alignement sur la proportion de demandeurs d'emploi après rupture conventionnelle ayant retrouvé un emploi au bout de 13 mois (48 %) mais avec des proportions croissantes par tranche jusqu'à 12 mois. Ce scénario conduit à une durée moyenne d'indemnisation de 11 mois, alignée sur la durée moyenne effective d'indemnisation de l'ensemble des demandeurs d'emploi, résultant des données de l'Unédic en 2023[2].

≤ 3 mois	3 à 6 mois	6 mois à 12 mois	> 12 mois	Durée moyenne
8 %	10 %	30 %	62 %	11,07

1.3 Résultats synthétiques

Le coût annuel des ruptures conventionnelles en matière d'indemnisation chômage pour chacun des scénarios étudiés s'établit comme suit :

- **Scénario central** : 9,42 * 1 400 € * 515 000 = 6,8 Md€ ;
- **Scénario dégradé** : 11,07 * 1 400 € * 515 000 = 8,0 Md€.

Le coût global dépend fortement de la vitesse de retour à l'emploi des bénéficiaires. Dans la réalité, une part importante retrouve un emploi dans les mois qui suivent la rupture conventionnelle et ne consomme

[1] Enquête Dares, Dares Analyses n° 020, mars 2017.

[2] Le point sur les durées d'indemnisation et la consommation des droits, Unédic en bref, juin 2025 : durée potentielle (droit théorique à l'ouverture) de 19 mois en moyenne à fin 2023 et taux de consommation (part des droits effectivement utilisée jusqu'à la sortie) de 60 % en 2023 stable depuis 10 ans.

qu'une fraction de leurs droits. La prise en compte de la distribution des durées de chômage (retours à 3, 6 et 12 mois) permet de refléter cette situation.

2. Analyse du coût annuel de l'indemnisation chômage des travailleurs frontaliers

La présente évaluation porte sur le coût pour l'assurance chômage française de l'indemnisation des travailleurs frontaliers résidant en France et ayant perdu leur emploi dans un pays frontalier (Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Espagne). Ces salariés cotisent à l'assurance chômage dans le pays où ils travaillent, mais, en cas de perte d'emploi, ils sont indemnisés par la France sur la base de leur salaire étranger, le pays frontalier ne remboursant à l'Unédic qu'une fraction limitée de ces indemnités. Cela résulte de la réglementation européenne.

2.1 Hypothèses structurantes dans le cas suisse

Les hypothèses retenues pour simuler le coût annuel de l'indemnisation chômage des travailleurs frontaliers suisses sont les suivantes :

- 46 970 frontaliers suisses indemnités en moyenne chaque année (61 % des 77 000 frontaliers au chômage), sur la base des données de l'Unédic en 2023[3] ;
- 2 670 € par mois d'allocation chômage moyenne pour les travailleurs frontaliers suisses contre 1 265 € en moyenne pour l'ensemble des allocataires indemnisés par le régime d'assurance chômage français, sur la base des données de l'Unédic en 2023[4] ;
- Durée moyenne d'indemnisation de 11 mois, alignée sur la durée moyenne effective d'indemnisation de l'ensemble des demandeurs d'emploi ;
- Remboursement partiel réalisé par les autorités suisses : 3 ou 5 mois selon la durée d'emploi antérieure. Depuis le 1er mai 2010, en application du règlement (CE) n° 883/2004, l'État frontalier rembourse les prestations de chômage dans la limite de 3 mois à l'État de résidence.

[3] L'indemnisation des frontaliers par l'Assurance chômage, Analyses, Unédic, octobre 2024.
[4] Idem.

Cette durée de remboursement peut être étendue à 5 mois lorsque le frontalier a travaillé plus de 12 mois dans l'État frontalier au cours des 24 derniers mois. Depuis le 1er avril 2012, la Suisse applique les règles de remboursement fixées par ce règlement bien qu'elle ne fasse pas partie de l'UE.

2.2 Calcul du surcoût brut lié à l'écart d'indemnisation dans le cas suisse

La différence mensuelle d'allocation entre s'établit à 1 405 €.

Sur 11 mois, cela représente un écart de 15 455 € par travailleur transfrontalier suisse indemnisé.

Sur la base de 46 970 allocataires, cela représente donc un surcoût d'environ 726 M€ sur 11 mois.

2.3 Ajustement avec le remboursement dans le cas suisse

Scénario avec le remboursement de 3 mois

- Coût moyen pour l'Unédic d'un travailleur frontalier suisse : (11 – 3) * 2 670 € = 21 360 € ;
- Coût moyen pour l'Unédic d'un salarié français : 11 * 1 265 € = 13 915 € ;
- Surcoût par travailleur frontalier suisse indemnisé : 7 445 € ;
- Surcoût sur l'ensemble des travailleurs frontaliers suisses indemnisés : 350 M€.

Scénario avec le remboursement de 5 mois

- Coût moyen pour l'Unédic d'un travailleur frontalier suisse : (11 – 5) * 2 670 € = 16 020 € ;
- Coût moyen pour l'Unédic d'un salarié français : 11 * 1 265 € = 13 915 € ;
- Surcoût par travailleur frontalier suisse indemnisé : 2 105 € ;
- Surcoût sur l'ensemble des travailleurs frontaliers suisses indemnisés : 99 M€.

2.4 Extension à l'ensemble des travailleurs frontaliers

Les données de l'Unédic permettent de disposer du montant de l'allocation théorique brute en euros perçu en moyenne par l'ensemble des travailleurs frontaliers en 2023, soit 2 299 € par mois[5].

En appliquant la même méthodologie que celle utilisée pour les travailleurs frontaliers suisses, l'évaluation du surcoût s'établit à :

- 637 M€ dans le scénario avec remboursement de 3 mois ;
- 478 M€ dans le scénario avec remboursement de 5 mois.

Ainsi, le surcoût total net pour l'Unédic lié à l'indemnisation chômage des travailleurs frontaliers s'établit entre 480 M€ et 640 M€.

2.5 Conclusion

Le régime des travailleurs frontaliers crée un déséquilibre structurel : les cotisations chômage sont versées à l'étranger mais les indemnités sont prises en charge par le système français, sur la base des salaires étrangers qui sont généralement nettement plus élevés que les salaires français. Même après remboursement partiel, le coût net pour la France reste positif, compris entre 0,5 Md€ et 0,7 Md€.

3. Analyse des stratégies d'alternance emploi-chômage

Un phénomène observé de plus en plus fréquemment est celui des salariés, notamment bien rémunérés, qui utilisent les règles du régime général d'assurance chômage pour « recharger leurs droits » et alterner volontairement périodes d'emploi et périodes d'indemnisation, tout en conservant un revenu confortable.

4.1 Principe du régime applicable

On s'intéresse ici aux salariés relevant du régime général de l'assurance chômage. Les principales règles sont les suivantes :

- Ouverture des droits : au moins 6 mois (130 jours ou 910 heures) de travail sur les 24 derniers mois ;
- Durée d'indemnisation : égale à la durée d'emploi dans la période de référence, dans la limite de 18 mois pour les moins de 53 ans ;

[5] Idem.

- Montant de l'allocation (ARE) : 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) + 12,47 € par jour, plafonné à 75 % du SJR.

4.2 Scénario de base

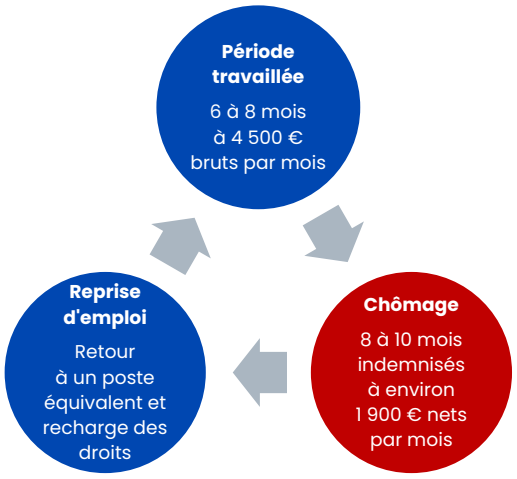
Paramètres d'entrée

Salarié de 30 ans touchant un salaire brut mensuel : 4 500 €, soit un salaire net d'environ 3 500 € et un SJR d'environ 150 €.

Tableau 1 : Paramètres

Paramètre	Valeur
Salaire brut mensuel	4 500 €
Salaire journalier de référence	150 €
Allocation chômage journalière (ARE – 40,4 % + 12,47 € par jour)	~ 73,47 €
Allocation chômage nette mensuelle (26 jours)	~ 1 910 €
Durée maximale d'indemnisation	18 mois

Cycle d'utilisation opportuniste



Simulation financière sur un cycle de 18 mois

Tableau 2 : Simulation financière sur un cycle de 18 mois

Phase	Durée	Revenu brut mensuel	Revenu brut total période
Emploi	8 mois	4 500 €	36 000 €
Chômage	10 mois	1 900 €	19 000 €
Cycle complet	**18 mois**	**-**	**55 000 €**

Sur la totalité d'un cycle de 18 mois, le revenu mensuel moyen du salarié est de 3 055 € bruts et son temps de travail réel sur la période s'établit à 8 mois sur 18 mois soit 44 % du temps.

4.3 Origines de l'effet d'aubaine

Plusieurs facteurs concourent à cet effet d'aubaine :

- Un seuil d'ouverture bas (6 mois).
- Une durée d'indemnisation longue (jusqu'à 18 mois).
- Un taux de remplacement élevé (~ 60 % du net).
- Un rechargement automatique des droits après 6 mois.
- Une faible distinction entre rupture subie et rupture stratégique.

4.4 Leviers de réduction du phénomène

Des leviers différents et complémentaires existent pour corriger cette anomalie :

- Allonger le seuil de réouverture des droits à 9–12 mois.
- Réduire la durée d'indemnisation pour les récurrences multiples.
- Durcir le différé d'indemnisation pour hauts revenus.
- Introduire une dégressivité accélérée au-delà de 3 000 € net.
- Limiter le rechargement automatique pour les cycles répétés.

4.5 Conclusion

Ce phénomène d'intermittence volontaire du salariat permet de maintenir un revenu moyen de plus de 3 000 € nets par mois en travaillant moins de la moitié du temps. Il s'agit d'un détournement de l'esprit de solidarité du régime, transformant le chômage en période sabbatique récurrente.

Une révision des paramètres de durée d'emploi minimal, de dégressivité et de rechargement des droits permettrait de limiter ces effets d'aubaine sans remettre en cause la protection légitime en cas de perte involontaire d'emploi.